BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Específica das Guardas e Segurança Pública

Uso da força e instrumentos de menor potencial ofensivo

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Fundamentos: por que o uso da força tem limites
- 2. A Lei nº 13.060/2014
- 3. O Decreto nº 12.341/2024
- 4. Uso diferenciado (progressivo) da força
- 5. Capacitação, equipamento, registro e controle
- 6. Responsabilização, excludentes e excesso
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Fundamentos: por que o uso da força tem limites . . . 2
2. A Lei nº 13.060/2014 . . . 3
3. O Decreto nº 12.341/2024 . . . 4
4. Uso diferenciado (progressivo) da força . . . 4
5. Capacitação, equipamento, registro e controle . . . 5
6. Responsabilização, excludentes e excesso . . . 5
Exemplos resolvidos . . . 6
Exemplo 1 . . . 6
Exemplo 2 . . . 6
Exemplo 3 . . . 6
Exemplo 4 . . . 6
Exemplo 5 . . . 6
Erros frequentes e pegadinhas . . . 7
Mapa mental . . . 7
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 8
Gabarito comentado . . . 9
Resumo final e fontes . . . 11
Resumo dos pontos essenciais . . . 11
Fontes e referências . . . 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Definir uso legítimo da força e relacioná-lo aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade.
- Explicar o conceito de instrumento de menor potencial ofensivo e o dever de priorizá-lo (Lei nº 13.060/2014, arts. 2º e 4º).
- Identificar as hipóteses em que não é legítimo o uso de arma de fogo.
- Descrever o uso diferenciado da força e as diretrizes do Decreto nº 12.341/2024 sobre capacitação, equipamento, registro e controle.
- Aplicar as regras de socorro, comunicação e relatório quando o uso da força causar ferimento ou morte.
- Distinguir uso legítimo da força de excesso, relacionando-o às excludentes de ilicitude do Código Penal.

Introdução

Todo agente de segurança pública, em algum momento, precisa decidir quanto de força empregar. A lei não proíbe o uso da força: ela o autoriza dentro de limites claros. A Lei nº 13.060/2014 disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo em todo o território nacional, e o Decreto nº 12.341/2024 a regulamenta, tratando do uso da força em geral: princípios, uso diferenciado, capacitação, equipamentos, registro de ocorrências e mecanismos de controle. O Estatuto Geral das Guardas Municipais já tinha colocado o **uso progressivo da força** entre os princípios mínimos da atuação (Lei nº 13.022/2014, art. 3º, V).

Em prova, o tema costuma aparecer na forma de afirmações sobre quando é ou não legítimo usar arma de fogo, sobre os princípios que regem a atuação e sobre o que o poder público deve fornecer ao agente. O banco do Bizu tem 25 questões autorais sobre o assunto e nenhuma real cadastrada, então não há dado de incidência a apontar. Um ponto de atenção: o Decreto nº 12.341/2024 é recente; sempre confirme se o enunciado cobra a Lei, o Decreto ou a doutrina, pois a redação de cada um é diferente.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Fundamentos: por que o uso da força tem limites

A atividade de segurança pública autoriza o agente a empregar a força quando necessário para cumprir a lei, mas essa autorização esbarra em direitos que a Constituição protege de forma absoluta ou quase absoluta. O art. 5º, III, da Constituição veda a tortura e o tratamento desumano ou degradante; o inciso XLIX assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Por isso, a força só é legítima se for **necessária**, **proporcional** e **voltada a um objetivo legal**.

> **CF/88, art. 5º, III**
> III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

> **CF/88, art. 5º, XLIX**
> XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

A Lei nº 13.675/2018 (Susp) reforça esse quadro: entre os princípios da política nacional de segurança está o **uso comedido e proporcional da força** pelos agentes de segurança pública, pautado nos documentos internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja signatário (art. 4º, IX). E o Código de Processo Penal já limitava a força na prisão, desde 1941:

CPP, art. 284

Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.

Bizu

Regra de ouro: força apenas a INDISPENSÁVEL. Resistência ou tentativa de fuga justificam o emprego de força para efetuar a prisão, mas a medida deve ser a mínima capaz de vencer a resistência.

2. A Lei nº 13.060/2014

A lei é curta (oito artigos) e vale para todos os **agentes de segurança pública em todo o território nacional** (art. 1º). Seu núcleo está nos arts. 2º, 4º, 5º e 6º.

Lei nº 13.060/2014, art. 2º

Art. 2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios: I - legalidade; II - necessidade; III - razoabilidade e proporcionalidade. Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo: I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Observe a estrutura. Há uma regra de **prioridade** (instrumentos de menor potencial ofensivo vêm primeiro), com uma condição (desde que isso não ponha em risco o policial), **três princípios** (legalidade, necessidade e razoabilidade/proporcionalidade) e duas **vedações específicas** ao uso de arma de fogo. Atenção ao detalhe: no inciso I, a vedação vale contra pessoa em fuga **desarmada** ou que **não represente risco imediato**; no inciso II, a exceção é o ato que represente risco de morte ou lesão.

Lei nº 13.060/2014, art. 4º

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.

O conceito legal tem três verbos: **conter, debilitar ou incapacitar temporariamente**. Fala-se em "baixa probabilidade" de causar morte ou lesão permanente, e não em ausência de risco: por isso a lei os chama de "menor potencial ofensivo" e o termo "não letal" é só uma forma corrente de dizer (o art. 3º da própria Lei usa a expressão "instrumentos não letais").

Demais artigos da Lei nº 13.060/2014

Artigo	Conteúdo
Art. 3º	Os cursos de formação e capacitação devem incluir conteúdo para o uso dos instrumentos não letais
Art. 5º	O poder público tem o dever de fornecer a todo agente instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força
Art. 6º	Havendo ferimentos, assegurar imediata assistência e socorro médico e comunicar à família ou à pessoa indicada
Art. 7º	O Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais

Lei nº 13.060/2014, art. 6º

Art. 6º Sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada.

Atenção
O dever de socorro e de comunicação do art. 6º vale para QUALQUER pessoa ferida pelo uso da força, inclusive o suspeito. Alternativas que condicionem o socorro à gravidade do fato ou à situação do ferido estão erradas.

3. O Decreto nº 12.341/2024

O Decreto regulamenta a Lei nº 13.060/2014 e amplia o tratamento: não trata apenas dos instrumentos, mas do **uso da força** em geral, "com vistas a promover eficiência, transparência, valorização dos profissionais de segurança pública e respeito aos direitos humanos" (art. 1º). A classificação dos instrumentos de menor potencial ofensivo segue o art. 23 da Lei nº 10.826/2003, os arts. 4º e 7º da Lei nº 13.060/2014 e o Decreto nº 10.030/2019.

Decreto nº 12.341/2024, art. 2º
Art. 2º São princípios gerais de uso da força em segurança pública: I - a legalidade; II - a precaução; III - a necessidade; IV - a proporcionalidade; V - a razoabilidade; VI - a responsabilização; e VII - a não discriminação.

Compare com a Lei: a Lei traz três princípios (legalidade, necessidade e razoabilidade/proporcionalidade); o Decreto traz **sete**, acrescentando **precaução**, **responsabilização** e **não discriminação**. Este é um clássico de prova: saber qual texto cita qual lista. O parágrafo único do art. 2º desdobra diretrizes importantes, entre elas: a força só pode ser usada para um objetivo legal e nos estritos limites da lei; um recurso de força só é empregado quando outros de menor intensidade não bastam; o nível de força deve ser compatível com a gravidade da ameaça; e os órgãos e profissionais devem assumir a responsabilidade pelo uso inadequado, após investigação com devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

4. Uso diferenciado (progressivo) da força

Decreto nº 12.341/2024, art. 3º, caput
Art. 3º A força deverá ser utilizada de forma diferenciada, com a seleção apropriada do nível a ser empregado, em resposta a uma ameaça real ou potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes.

O art. 3º traz as regras mais importantes do capítulo. Em seus parágrafos: (§ 1º) priorizar a **comunicação, a negociação** e técnicas que impeçam a escalada da violência; (§ 2º) o emprego de arma de fogo é **medida de último recurso**; (§ 3º) repete as duas vedações de uso de arma de fogo da Lei nº 13.060/2014; (§ 4º) arma de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo só podem ser empregados por profissionais **devidamente habilitados**; (§ 5º) sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, deve ser elaborado **relatório circunstanciado**, nos parâmetros de ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública.

Na prática, o conceito é ensinado em manuais e cursos de formação como uma escala de níveis. Trata-se de um modelo didático, usado pelas instituições, e a ordem exata pode variar de um manual para outro. De modo geral, a escala vai da **presença do agente** e da **verbalização** (ordens e persuasão), passa pelo **controle de contato** (técnicas físicas de contenção sem armas), segue para o emprego de **instrumentos de menor potencial ofensivo** e, apenas como último recurso, chega à **força letal**. O agente escolhe o nível conforme a resistência ou a ameaça, e pode subir ou descer à medida que a situação muda.

Exemplo
Uma pessoa exaltada discute com funcionários em um posto de saúde municipal. O guarda se apresenta e pede calma (presença e verbalização). Como a pessoa avança em direção a um servidor, o guarda a contém com técnica de controle, sem golpes. Só se houvesse agressão com risco grave ao servidor é que se discutiria um instrumento de menor potencial ofensivo. O uso de arma de fogo seria totalmente desproporcional naquela situação.

Bizu

Arma de fogo = último recurso (Decreto, art. 3º, § 2º). Comunicação e negociação vêm antes (§ 1º). Ferimento ou morte = relatório circunstanciado (§ 5º) e socorro imediato (Lei, art. 6º).

5. Capacitação, equipamento, registro e controle

O Decreto estabelece obrigações para os órgãos de segurança. No art. 4º, na capacitação sobre uso da força, os órgãos devem observar: **obrigatoriedade e periodicidade anual**; realização **no horário de serviço**; e conteúdo sobre o emprego adequado de diferentes armas de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo.

Decreto nº 12.341/2024, art. 6º, III

III - disponibilização de equipamento de proteção individual e de, no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional de segurança pública em serviço;

Entre as demais diretrizes do art. 6º estão o registro e a publicação de dados sobre o uso da força, programas de atenção à saúde mental de profissionais envolvidos em ocorrências de alto risco, a identificação dos profissionais para individualizar suas ações e a normatização de situações como gerenciamento de crises, busca pessoal, busca domiciliar e **uso de algemas**.

Quanto ao controle, o art. 7º manda garantir a transparência e o acesso público a dados, canais de denúncia claros, processamento eficaz das reclamações e o fortalecimento de corregedorias e ouvidorias. O parágrafo único prevê o **registro formal** das ocorrências em que o uso da força resultar em lesão corporal ou morte ou envolver armas de fogo ou instrumentos de menor potencial ofensivo em ambientes prisionais. O art. 8º prevê o Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, a ser instituído por ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, e o art. 9º condiciona o repasse de recursos federais (FNSP e Funpen) para ações que envolvam o uso da força à observância da Lei e do Decreto.

6. Responsabilização, excludentes e excesso

A força usada dentro dos limites da lei não é crime. O Código Penal prevê as **excludentes de ilicitude**, entre elas a legítima defesa e o estrito cumprimento de dever legal. Já o excesso é punível.

Código Penal, art. 25

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Código Penal, art. 23, parágrafo único

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.

Os requisitos da legítima defesa (agressão injusta, atual ou iminente; meios necessários; uso moderado) se aproximam muito dos princípios da necessidade e da proporcionalidade. No caso do policial, a força para vencer resistência à prisão encontra respaldo ainda no art. 292 do CPP, que autoriza o executor e quem o auxiliar a usar os meios necessários para defender-se ou vencer a resistência, lavrando-se auto subscrito por duas testemunhas. O Decreto, por sua vez, reforça a **responsabilização** como princípio: órgãos e profissionais respondem pelo uso inadequado da força, após apuração com contraditório e ampla defesa.

Atenção

Não existe "licença para matar" nem "proibição absoluta de usar a força". A resposta correta em prova costuma ser a intermediária: a força é permitida quando necessária, proporcional e legal, e o excesso responde civil, administrativa e penalmente.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um motorista ignora o bloqueio policial em uma avenida e segue em frente, sem atingir ninguém. Os guardas dispararam contra o veículo. A conduta foi legítima?

Resolução. A Lei nº 13.060/2014 (art. 2º, parágrafo único, II) e o Decreto (art. 3º, § 3º, II) vedam o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio, exceto quando o ato representar risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. No caso, o veículo apenas ignorou o bloqueio, sem risco demonstrado.

Resposta: Não foi legítima, salvo se houvesse risco de morte ou lesão a agentes ou terceiros.

Exemplo 2

Um homem desarmado, que acabou de furtar uma bicicleta, foge correndo e o guarda saca a arma. Pode atirar?

Resolução. O art. 2º, parágrafo único, I, da Lei nº 13.060/2014 considera ilegítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão. O Decreto reforça, ao fixar a arma de fogo como último recurso (art. 3º, § 2º), e a CF protege a integridade física mesmo do suspeito.

Resposta: Não. A fuga de pessoa desarmada, sem risco imediato, não autoriza o uso de arma de fogo.

Exemplo 3

Conforme o Decreto nº 12.341/2024, quantos instrumentos de menor potencial ofensivo, no mínimo, devem ser disponibilizados a cada profissional em serviço, e com que periodicidade a capacitação sobre uso da força deve ocorrer?

Resolução. O art. 6º, III, determina equipamento de proteção individual e no mínimo dois instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional em serviço. O art. 4º, I, prevê obrigatoriedade e periodicidade anual da capacitação, realizada em horário de serviço (art. 4º, II).

Resposta: No mínimo dois instrumentos; capacitação anual, no horário de serviço.

Exemplo 4

Durante a detenção de um suspeito que resistia, o guarda utilizou um instrumento de menor potencial ofensivo e o suspeito sofreu uma lesão. Quais providências a norma exige?

Resolução. O art. 6º da Lei nº 13.060/2014 manda assegurar imediata assistência e socorro médico e comunicar o ocorrido à família ou à pessoa indicada pelo ferido. O Decreto (art. 3º, § 5º) exige relatório circunstanciado quando o uso da força resultar em ferimento ou morte, e o art. 7º, parágrafo único, I, prevê o registro formal da ocorrência.

Resposta: Socorro imediato, comunicação à família ou pessoa indicada, relatório circunstanciado e registro da ocorrência.

Exemplo 5

A Lei nº 13.060/2014 e o Decreto nº 12.341/2024 trazem listas diferentes de princípios. Quais são elas?

Resolução. A Lei (art. 2º) traz três: legalidade, necessidade e razoabilidade/proporcionalidade. O Decreto (art. 2º) traz sete: legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação.

Resposta: Lei: 3 princípios; Decreto: 7 princípios, incluindo precaução, responsabilização e não discriminação.

Erros frequentes e pegadinhas

Afirmar que instrumentos de menor potencial ofensivo não podem causar lesões ou morte. A lei fala em baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes.

Dizer que a arma de fogo nunca pode ser usada contra pessoa em fuga ou contra veículo. A vedação tem exceção: risco imediato de morte ou lesão a agentes ou terceiros (e, para fuga, só vale se a pessoa estiver desarmada ou não representar risco).

Trocar a lista de princípios: legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade (Lei); com precaução, responsabilização e não discriminação (Decreto).

Achar que a prioridade dos instrumentos de menor potencial ofensivo é absoluta. A lei a condiciona a não colocar em risco a integridade física ou psíquica do policial.

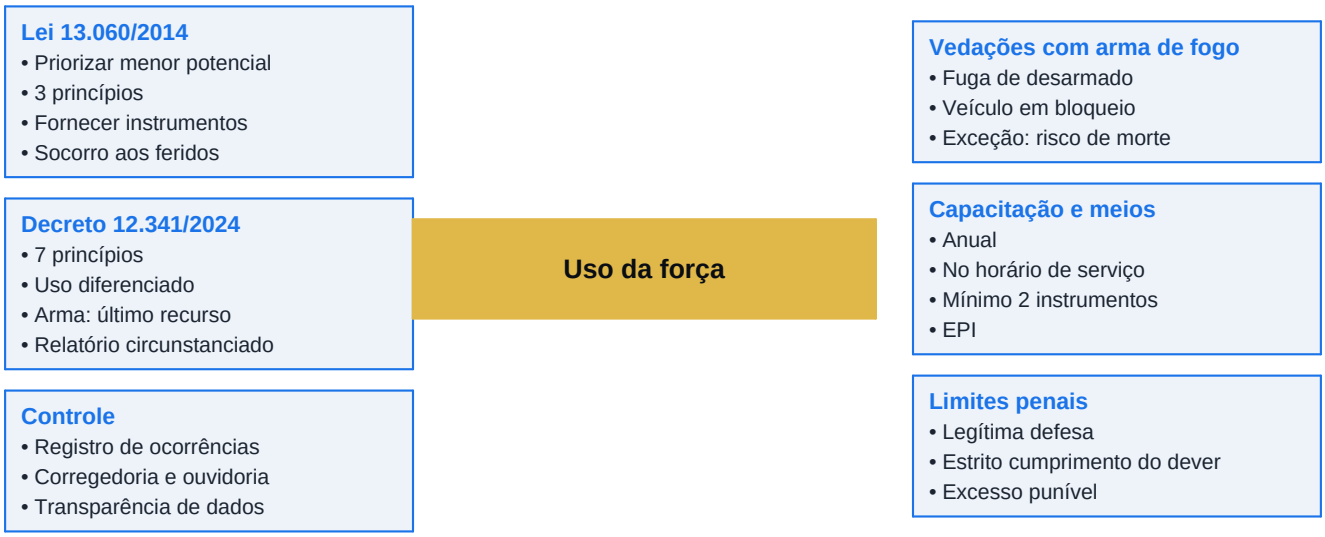
Esquecer o dever de socorro e de comunicação à família: vale para qualquer ferido pelo uso da força (Lei, art. 6º).

Confundir a obrigação de fornecer instrumentos (dever do poder público, art. 5º da Lei) com a de dar capacitação (Lei, art. 3º; Decreto, art. 4º): são dois deveres distintos.

Dizer que o uso da força legítimo dispensa registro ou relatório. Havendo ferimento ou morte, exige-se relatório circunstanciado (Decreto, art. 3º, § 5º).

Considerar o excesso sempre impune por ter havido agressão inicial. O Código Penal prevê responsabilidade pelo excesso doloso ou culposo.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto ao seu alcance territorial, a Lei nº 13.060/2014, que trata do uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo, aplica-se

(A) apenas aos Estados que a ela aderirem por meio de lei estadual específica de adesão
(B) exclusivamente às unidades prisionais e aos estabelecimentos socioeducativos de cada Estado
(C) somente às áreas de fronteira e aos portos e aeroportos federais do território brasileiro
(D) apenas às capitais dos Estados e ao Distrito Federal, não alcançando os demais Municípios
(E) a todo o território nacional

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei nº 13.060/2014, os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir

(A) apenas treinamento com armas de fogo
(B) disciplina optativa sobre uso da força
(C) somente instrução teórica de direito penal
(D) instrução reservada a quem já tiver experiência operacional
(E) conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal vê um homem desarmado, que acabou de furtar uma bolsa, correndo pela praça sem ameaçar ninguém. Segundo a Lei nº 13.060/2014, o disparo de arma de fogo contra ele

(A) não é legítimo, por se tratar de pessoa em fuga desarmada que não representa risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros.
(B) é legítimo, desde que antes seja dada ordem de parada em voz alta.
(C) é legítimo, pois a fuga logo após o crime caracteriza resistência.
(D) é legítimo, se o disparo for direcionado apenas às pernas.
(E) é legítimo, se o guarda estiver sozinho e não puder persegui-lo.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Lei nº 13.060/2014 prevê que o Poder Executivo editará regulamento

(A) extinguindo a obrigatoriedade de socorro médico às pessoas feridas pelo uso da força
(B) fixando o efetivo máximo das guardas municipais conforme a população de cada Município
(C) autorizando o uso de arma de fogo contra pessoas em fuga que estejam desarmadas
(D) classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais
(E) proibindo o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelas guardas municipais

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Decreto nº 12.341/2024 prevê a instituição, por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, do Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, com a finalidade de

(A) comandar as operações das polícias estaduais em situações de crise
(B) monitorar e avaliar a implementação das políticas relativas ao uso da força
(C) autorizar previamente cada emprego de arma de fogo pelos profissionais de segurança
(D) julgar disciplinarmente os profissionais de segurança pública que usarem a força
(E) fixar o efetivo máximo das guardas municipais conforme a população dos Municípios

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto à capacitação dos profissionais de segurança pública sobre o uso da força, o Decreto nº 12.341/2024 estabelece como diretriz que ela seja

(A) obrigatória apenas no ingresso na carreira, sem qualquer reciclagem periódica posterior
(B) facultativa, com periodicidade a cada cinco anos, e realizada fora do horário de serviço
(C) realizada exclusivamente por instituições privadas contratadas pelo próprio profissional
(D) dispensada para os profissionais com mais de dez anos de efetivo exercício na corporação
(E) obrigatória, com periodicidade anual, e realizada no horário de serviço

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Não é princípio previsto na Lei nº 13.060/2014 para o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo o da

(A) legalidade
(B) oportunidade
(C) necessidade
(D) razoabilidade
(E) proporcionalidade

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as diretrizes que os órgãos de segurança pública devem observar na implementação do Decreto nº 12.341/2024, está a disponibilização de equipamento de proteção individual e de, no mínimo, quantos instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional de segurança pública em serviço?

(A) Dois
(B) Dez
(C) Três
(D) Cinco
(E) Um

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante uma perseguição, o suspeito, em fuga, vira-se e efetua disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança pública. À luz do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 13.060/2014, a vedação ao uso de arma de fogo contra pessoa em fuga

(A) não alcança essa hipótese, pois o fugitivo representa risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros
(B) alcança essa hipótese, salvo se o fugitivo estiver desarmado, caso em que o disparo é legítimo
(C) só deixaria de se aplicar se a perseguição ocorresse em período noturno, por critério de visibilidade e de segurança dos agentes
(D) só deixaria de se aplicar se o suspeito já tivesse sido condenado por crime hediondo
(E) alcança essa hipótese, pois a lei proíbe disparos contra qualquer pessoa em fuga, sem exceção

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante uma blitz em via pública, um motorista desobedece à ordem de parada e fura o bloqueio, afastando-se em velocidade normal sem colocar ninguém em risco. Considerando a Lei nº 13.060/2014, é correto afirmar que

(A) os agentes podem atirar contra o veículo, pois houve desrespeito ao bloqueio.
(B) os agentes podem atirar nos pneus, pois isso não é disparo contra o veículo.
(C) o disparo é legítimo se houver autorização do superior hierárquico no local.
(D) não é legítimo atirar contra o veículo, porque o ato não representa risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros.
(E) o disparo é legítimo se o veículo for roubado, independentemente de risco.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

O art. 1º da Lei nº 13.060/2014 estabelece que ela disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional, sem restrição a capitais, fronteiras, unidades prisionais ou adesão estadual.

Questão 2 — Gabarito: E

O art. 3º exige que os cursos incluam conteúdo programático que habilite ao uso dos instrumentos não letais.

Questão 3 — Gabarito: A

A lei diz que não é legítimo atirar em pessoa em fuga desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. Ordem de parada (B), local do disparo (D) ou falta de apoio (E) não mudam isso. Fugir não é o mesmo que oferecer risco ou resistência com violência (C).

Questão 4 — Gabarito: D

Segundo o art. 7º, o Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais. O Decreto nº 12.341/2024 regulamentou a Lei nº 13.060/2014. Nenhuma das demais alternativas corresponde ao conteúdo do dispositivo.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 8º prevê o Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força (CNMUDF), com a finalidade de monitorar e avaliar a implementação das políticas sobre uso da força, com participação da sociedade civil. Ele não comanda operações, não julga disciplinarmente nem autoriza o uso individual da força.

Questão 6 — Gabarito: E

O art. 4º determina capacitação obrigatória e de periodicidade anual, realizada no horário de serviço, com conteúdo sobre o emprego adequado de diferentes armas de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo. Não há dispensa por tempo de serviço nem exigência de custeio pelo próprio profissional.

Questão 7 — Gabarito: B

O art. 2º elenca legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. A oportunidade não consta.

Questão 8 — Gabarito: A

O art. 6º, III, prevê a disponibilização de equipamento de proteção individual e de, no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional em serviço. A exigência reforça a possibilidade de escalonar o uso da força antes de recorrer à arma de fogo.

Questão 9 — Gabarito: A

A Lei nº 13.060/2014 considera ilegítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão. Quem foge atirando representa esse risco, de modo que a vedação não se aplica. Condenação anterior ou horário da perseguição não interferem na análise.

Questão 10 — Gabarito: D

A lei só admite o disparo contra veículo que desrespeita bloqueio quando o ato representa risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. Sem esse risco, não há legitimidade. Atirar nos pneus é atirar contra o veículo (B); ordem superior não torna lícito o que a lei veda (C); e a mera suspeita de roubo, sem risco concreto, não afasta a regra (E).

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A Lei nº 13.060/2014 disciplina, em todo o território nacional, o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública.
- Os órgãos devem priorizar esses instrumentos, desde que não haja risco à integridade física ou psíquica do policial (art. 2º).
- Princípios da Lei: legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.
- Não é legítimo usar arma de fogo contra pessoa em fuga desarmada ou sem risco imediato, nem contra veículo que fure bloqueio, salvo risco de morte ou lesão.
- Instrumento de menor potencial ofensivo: projetado para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente, com baixa probabilidade de causar morte ou lesão permanente (art. 4º).
- O poder público deve fornecer os instrumentos (art. 5º) e incluir a capacitação nos cursos de formação (art. 3º).
- Ferimentos: imediato socorro médico e comunicação à família ou à pessoa indicada (art. 6º).
- O Decreto nº 12.341/2024 regulamenta a Lei e traz sete princípios: legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação.
- Uso diferenciado da força: priorizar comunicação e negociação; arma de fogo como último recurso; relatório circunstanciado em caso de ferimento ou morte.
- Capacitação anual e em horário de serviço; mínimo de dois instrumentos de menor potencial ofensivo por profissional em serviço.
- Registro formal das ocorrências com lesão ou morte; transparência e fortalecimento de corregedorias e ouvidorias.
- Força indispensável e proporcional é lícita; o excesso doloso ou culposo é punível (CP, art. 23, parágrafo único).

Fontes e referências

- Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014 (instrumentos de menor potencial ofensivo) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm
- Decreto nº 12.341, de 23 de dezembro de 2024 (uso da força e instrumentos de menor potencial ofensivo) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12341.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 5º, III e XLIX — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 23 e 25 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), arts. 284 e 292 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
- Lei nº 13.675/2018, art. 4º, IX; Lei nº 13.022/2014, art. 3º, V — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.